

Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby

uzatvorená podľa § 30 ods. 6 zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave v jeho aktuálnom znení a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v jeho aktuálnom znení medzi zmluvnými stranami:

Názov: **Mesto Prešov**
Sídlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. František Ol'ha, primátor mesta
IČO: 00 327 646
DIČ: 2021225679
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu IBAN: SK36 1111 0000 0066 1991 1323

(ďalej aj len ako „**Mesto Prešov**“)
a

Názov: **Obec Dulova Ves**
Sídlo: Hlavná 18/36, 082 52 Dulova Ves, SR
Štatutárny orgán: Mgr. Lukáš Onofrej, starosta obce
IČO: 00 327 000
DIČ: 2021225470
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK66 0200 0000 0000 0902 2572

(ďalej ak len ako „**Obec**“)

(Mesto Prešov a Obec ďalej spolu aj len ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivو ako „**Zmluvná strana**“)

Zmluvné strany uzatvorili dole uvedeného dňa, mesiaca a roku
Zmluvu o poskytnutí príspevku na dopravné služby
(ďalej aj len ako „**Zmluva**“)

Článok 1 Úvodné ustanovenia

- 1.1 Mesto Prešov uzavrelo dňa 22. 12. 2016 Rámcovú zmluvu o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v meste Prešov na roky 2017-2026 v znení jej neskorších dodatkov (ďalej ako „**Zmluva o dopravných službách**“) s dopravcom Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, IČO: 31 718 922, so sídlom: Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice (ďalej ako „**Dopravca**“) za účelom zabezpečenia prepravných potrieb cestujúcej verejnosti v záujmovom území mesta Prešov v súlade s platnou legislatívou upravujúcou mestskú autobusovú a mestskú dráhovú dopravu.
- 1.2 Vzhľadom na prepravné väzby medzi Mestom Prešov a Obcou je súčasťou záujmového územia Mesta Prešov aj územie Obce, čo znamená, že Dopravca v rámci Zmluvy o dopravných službách poskytuje služby mestskej dopravy aj na linkách a/alebo spojoch prechádzajúcich územným obvodom Obce.
- 1.3 Obec má záujem spolupodieľať sa na financovaní úhrady nákladov na poskytovanie služieb mestskej dopravy na určených linkách a/alebo spojoch, ktoré sú v rámci Zmluvy o dopravných službách objednávané zo strany Mesta Prešov a ktoré sú súčasne

poskytované aj v prospech Obce, nakoľko uvedené služby by pre ekonomickú efektívnosť neboli poskytované vôbec alebo by neboli poskytované v požadovanom rozsahu, či kvalite.

Článok 2

Predmet Zmluvy

- 2.1 Mesto Prešov zabezpečí prostredníctvom Dopravcu v zmysle Zmluvy o dopravných službách pre Obec dopravné služby v rozsahu dopravných výkonov podľa Ročného projektu organizácie MHD na rok 2026 a schváleného cestovného poriadku **autobusovej linky č. 070011 a autobusovej linky č. 070044** (ďalej obidve spolu aj len ako „**predmetná AL**“), ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
- 2.2 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Obce zaplatiť mestu Prešov príspevok za dopravné služby v súvislosti s prevádzkou predmetnej AL špecifikovanej v bode 2.1 vyššie, ako náhradu preukázanej straty vyplývajúcej z poskytovania dopravných služieb zo strany Mesta Prešov v prospech Obce podľa Zmluvy o dopravných službách a to vo výške a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
- 2.3 Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a včas plniť všetky záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy vrátane jej príloh, ako aj zo všetkých aplikovateľných predpisov upravujúcich činnosť podľa tejto Zmluvy a pri ich plnení si poskytovať všetku rozumne očakávateľnú a po druhej strane spravodlivo požadovateľnú súčinnosť.

Článok 3

Príspevok na dopravné služby

- 3.1 Obec sa zaväzuje zaplatiť Mestu Prešov príspevok na dopravné služby za príslušný kalendárny rok, v ktorom boli dopravné služby v prospech Obce poskytované v rozsahu podľa tejto Zmluvy, a to vo výške skutočne preukázanej straty z poskytovania dopravných výkonov, ktorá predstavuje rozdiel medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi Dopravcu a dosiahnutými tržbami z regulovaného cestovného vrátane ostatných výnosov podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy (ďalej aj len ako „**Príspevok**“).
- 3.2 Výška Príspevku je určená v súlade s účtovnými a daňovými pravidlami platnými v SR, a to na podklade údajov z účtovníctva Dopravcu podľa položiek a zásad kalkulačného vzorca v štruktúre podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy.
- 3.3 Z hľadiska výpočtu Príspevku sa Zmluvné strany dohodli nasledovne:
 - a) Celkový rozsah dopravných výkonov podľa bodu 2.1 Zmluvy je definovaný ako celkové kilometre realizované na všetkých spojoch (po trasách jednotlivých spojoch), pričom:
 1. Dĺžka trasy spoja je definovaná ako súčet dvoch vzdialeností v kilometroch. Prvá vzdialenosť je 100 % vzdialenosti medzi hraničnou zastávkou a východiskovou zastávkou na území obce po trase autobusovej linky v II. tarifnom pásme. Druhá vzdialenosť je 50 % vzdialenosti v kilometroch medzi hraničnou zastávkou a uzlovou zastávkou v I. tarifnom pásme na jeden spoj.
 2. Celkový rozsah dopravných výkonov je vypočítaný po zohľadnení obmedzenia dopravy počas školských prázdnin podľa prázdninového cestovného poriadku.
 3. Celkové skutočne realizované dopravné výkony sú určené na základe dopravných podkladov od Dopravcu.
 - b) Priame náklady, prevádzková réžia a tržby vyplývajúce z prevádzkovania mestskej dopravy budú v účtovníctve Dopravcu vedené samostatne. Správna réžia sa rozpočíta pre jednotlivé trakcie (autobusy a trolejbusy) pomerom skutočne realizovaných dopravných výkonov v kilometroch. Náklady na 1 kilometer sú pomerom ekonomicky oprávnených nákladov pravidelnej autobusovej dopravy a počtu realizovaných kilometrov v autobusovej doprave.
 - c) Primeraný zisk na rok 2026 je v súlade s Prílohou č. 2 Zmluvy dohodnutý vo výške 0 %.

- d) Tržby na 1 kilometer sú pomerom príjmov z predaných cestovných lístkov označených ako celosieťové a súčtu kilometrov vykonaných pravidelnou autobusovou dopravou v II. tarífnom pásme a 50 % km vzdialenosti medzi hraničnými a uzlovými zastávkami, pričom dĺžka trasy spoja je definovaná ako súčet dvoch vzdialeností v kilometroch. Podiel investičnej dotácie na 1 km je pomer výšky výnosov z kapitálových transferov zo ŠR SR a počtu kilometrov v mestskej doprave.
- e) Na úhradu Príspevku môže byť Obci poskytnutá účelová dotácia Prešovského samosprávneho kraja. Poskytnutie účelovej dotácie však nemá vplyv na finančné vysporiadanie podľa tejto Zmluvy.
- 3.4 Obec sa zaväzuje v priebehu príslušného kalendárneho roka, v ktorom sú služby poskytované v rozsahu podľa tejto Zmluvy, hradiť Mestu Prešov mesačné preddavkové platby na úhradu Príspevku za tento príslušný kalendárny rok. Mesačná preddavková platba je vo výške 1/12 z predpokladaného Príspevku. Predpokladaný Príspevok je vypočítaný ako rozdiel plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov Dopravcu a plánovaných tržieb z cestovného vrátane ostatných výnosov podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy.
- 3.5 Na **kalendárny rok 2026** je predpokladaný Príspevok vo výške **38.693,08 EUR** (*slovom tridsaťosemtisícšesťstodevät'desiatti eur a osem eurocentov*) a **mesačné preddavkové platby** sú dohodnuté vo výške **3.224,42 EUR** (*slovom tritisícdeväťdesaťštyri euro a štyridsaťdva eurocentov*).
- 3.6 Mesačná preddavková platba je splatná v lehote do 25. dňa aktuálneho kalendárneho mesiaca, počnúc kalendárnym mesiacom, v ktorom došlo k začiatku poskytovania služieb podľa tejto Zmluvy. Povinnosť úhrady mesačnej preddavkovej platby zo strany Obce sa považuje za splnenú dňom odpísania príslušnej sumy z bankového účtu Obce a jej následným pripísaním na bankový účet Mesta Prešov.
- 3.7 Mesto Prešov sa zaväzuje do 15. marca vykonať ročné zúčtovanie Príspevku za predchádzajúci kalendárny rok, tzn. písomne zaslať Obci vyčíslenie Príspevku podľa bodu 3.2 Zmluvy so započítaním mesačných preddavkových platieb uhradených zo strany Obce podľa bodov 3.4 a 3.6 Zmluvy.
- 3.8 V prípade, ak je výška Príspevku po odpočítaní mesačných preddavkových platieb podľa bodu 3.7 Zmluvy kladné číslo, je Obec povinná uhradiť sumu vzniknutého nedoplatku voči Mestu Prešov do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia ročného zúčtovania Príspevku zo strany Mesta Prešov. V prípade, ak je výška Príspevku po odpočítaní mesačných preddavkových platieb podľa bodu 3.7 Zmluvy záporné číslo, je Mesto Prešov povinné uhradiť sumu vzniknutého preplatku voči Obci do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia ročného zúčtovania Príspevku zo strany Mesta Prešov. Povinnosť úhrady nedoplatku alebo preplatku sa považuje za splnenú dňom odpísania príslušnej sumy z bankového účtu jednej Zmluvnej strany a jej pripísania v prospech bankového účtu druhej Zmluvnej strany.

Článok 4

Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán

- 4.1 Zmluvné strany, a to každá z nich, prehlasujú že vo veci návrhu zmeny cestovného poriadku predmetnej AL budú postupovať v súlade so zákonom č. 332/2023 Z.z. o verejnej osobnej doprave.
- 4.2 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že počas platnosti príslušného cestovného poriadku predmetnej AL môže dôjsť k dočasným zmenám alebo úpravám organizácie prevádzky mestskej dopravy, ako je napr. dočasná zmena trasy predmetnej AL alebo spoja na nej, a to v dôsledku výluk, uzávierok a obchádzok. Uvedené bude zohľadnené pri výpočte Príspevku.
- 4.3 Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje informovať druhú Zmluvnú stranu o všetkých dopravných obmedzeniach a výlukách dopravy, o ktorých má vedomosť a ktoré majú vplyv na poskytovanie služieb v rozsahu podľa tejto Zmluvy.

- 4.4 V prípade Obcou požadovaných dodatočných dopravných výkonov nad rámec rozsahu podľa schváleného cestovného poriadku (napr. posilový spoj) sa Mesto Prešov zaväzuje vyvolať rokovania s Dopravcom za účelom zabezpečenia požiadavky Obce, pokiaľ Obec uplatní svoju požiadavku v dostatočnom predstihu a v danom čase realizácie dodatočných dopravných výkonov nebránia kapacitné možnosti Dopravcu. V prípade zabezpečenia požadovaných dodatočných dopravných výkonov v prospech Obce budú tie zohľadnené pri výpočte Príspevku.
- 4.5 Vo vzťahu k výpočtu Príspevku a zabezpečeniu služieb v rozsahu podľa tejto Zmluvy Obec prehlasuje, že akceptuje a súhlasí so znením tarify, tarifných podmienok a prepravného poriadku v mestskej doprave v Prešove stanovených zo strany Mesta Prešov v zmysle Prílohy č. 4: Prepravný poriadok MHD v Prešove a Tarifa MHD v záujmovom území mesta Prešov, k tejto Zmluve. Zmena tarify a/alebo tarifných podmienok a/alebo prepravného poriadku podlieha informačnej povinnosti zo strany Mesta Prešov voči Obci, a to v lehote spravidla 7 kalendárnych dní pred nadobudnutím účinnosti danej zmeny.

Článok 5

Doba trvania Zmluvy

- 5.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie trvania Zmluvy o dopravných službách.
- 5.2 Táto Zmluva sa ukončuje:
- a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,
 - b) písomnou dohodou,
 - c) písomnou výpoveďou, a to aj bez udania dôvodu, s výpovednou lehotou troch kalendárnych mesiacov, ktorá začína plynúť prvým kalendárnym dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď,
 - d) písomným odstúpením od Zmluvy a druhej Zmluvnej strane doručeným, a to v prípade:
 - da) ak je Obec od začiatku príslušného kalendárneho roka v omeškaní s úhradou mesačných preddavkových platieb na úhradu Príspevku podľa bodov 3.4 až 3.6 Zmluvy v kumulatívnej výške viac ako 50 % zo sumy násobku počtu kalendárnych mesiacov trvania Zmluvy od začiatku príslušného kalendárneho roka a mesačnej preddavkovej platby,
 - db) ak je jedna zo Zmluvných strán v omeškaní s úhradou nedoplatku alebo preplatku voči druhej Zmluvnej strane podľa bodu 3.8 Zmluvy o viac ako 60 dní po lehote splatnosti,
 - dc) ak Mesto Prešov nezabezpečí v období 5 a viac po sebe nasledujúcich dní poskytovanie služieb podľa tejto Zmluvy v rozsahu aspoň 50 % (vrátane) z počtu spojov, ktoré mali byť v danom období vypravené podľa schváleného cestovného poriadku predmetnej AL,
 - dd) iných zákonných dôvodov.
- 5.3 Všetky nevysporiadané práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy Mestu Prešov či Obci ku dňu ukončenia Zmluvy sú Mesto Prešov a Obec povinní vysporiadať obdobne podľa príslušných ustanovení tejto Zmluvy bez zbytočného odkladu.
- 5.4 Pre prípad ukončenia platnosti tejto Zmluvy pred uplynutím lehoty špecifikovanej v bode 5.1 tohto Článku tejto Zmluvy Obec berie na vedomie, že Mesto Prešov ako objednávateľ v rámci Zmluvy o dopravných službách je oprávnené na obmedzenie rozsahu dopravných výkonov vo vzťahu k predmetnej AL.

Článok 6

Komunikácia Zmluvných strán

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy bude s výnimkou prípadov uvedených v bode 6.2 Zmluvy prebiehať v písomnej forme, a to buď v

listinnej podobe alebo elektronickej podobe a bude doručovaná druhej Zmluvnej strane niektorým z týchto spôsobov:

- a) osobne,
- b) poštou alebo kuriérom ako doporučená zásielka,
- c) do elektronickej schránky ako elektronický dokument, ktorý sa doručuje do vlastných rúk,
- d) prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom).

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že tieto písomnosti:

- a) oznámenie podľa bodu 4.3 a 4.5 Čl. 4 tejto Zmluvy,
 - b) ročné zúčtovanie Príspevku podľa bodu 3.7 Čl. 3 tejto Zmluvy,
 - c) výpoveď zo Zmluvy podľa bodu 5.2 písm. c) Čl. 5 tejto Zmluvy,
 - d) odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 5.2 písm. d) Čl. 5 tejto Zmluvy,
- budú v písomnej forme, a to buď v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „zákon o e-Governmente“) v znení neskorších predpisov a budú doručované druhej Zmluvnej strane niektorým z nasledujúcich spôsobov: osobne, alebo poštou, alebo kuriérom ako doporučená zásielka s doručením do vlastných rúk, alebo do elektronickej schránky adresáta podľa zákona o e-Governmente ako elektronický dokument s doručením do vlastných rúk.

6.3 Doručovanie písomností sa spravuje ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

6.4 Elektronická zásielka doručovaná prostredníctvom bežnej elektronickej pošty: e-mailom sa považuje za doručeníu v okamihu obdržania potvrdenia o prijatí e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu kontaktnej osoby druhej Zmluvnej strany.

6.5 Kontaktná osoby:

za Mesto Prešov

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslava Švagrová

Funkcia/Pozícia: právnik

Telefón: 051 3100 228

E-mail: miroslava.svagrova@presov.sk

za Obec

Meno a priezvisko: Mgr. Lukáš Onofrej

Funkcia/Pozícia: starosta obce

Telefón: 0907 706 804

E-mail : dulovaves@gmail.com

6.6 V prípade, ak počas trvania Zmluvy dôjde k zmene kontaktných osôb uvedených v bode 6.5 Zmluvy, zmenou dotknutá Zmluvná strana sa zaväzuje túto zmenu písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane bezodkladne, bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

7.1 Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná v súlade s ust. § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka, **pričom deň účinnosti tejto Zmluvy nastane nie skôr ako 01.01.2026** v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

7.2 Zmluvné strany a to každá jedna z nich prehlasujú, že sa pri výkone tejto Zmluvy riadia jej ustanoveniami. Skutočnosti a otázky neupravené v ustanoveniach tejto Zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave v jeho aktuálnom znení a ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v jeho aktuálnom znení, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, ktoré sa

týkajú alebo budú týkať predmetu tejto Zmluvy, s čím obidve Zmluvné strany bez výhrad súhlasia.

- 7.3 V prípade ak akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo z akéhokoľvek dôvodu bude neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť akékoľvek neplatné alebo neúčinné ustanovenie tejto Zmluvy novým ustanovením, ktoré je platné a účinné a čo najlepšie zodpovedá nahrádzanému neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu a účelu tejto Zmluvy.
- 7.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: *Ročný projekt organizácie MHD v záujmovom území mesta Prešov na rok 2026 a schválený cestovný poriadok **linky 070011, linky 070044***
Príloha č. 2: *Ekonomicky oprávnené náklady – kalkulačný vzorec*
Príloha č. 3: *Kalkulačný vzorec predpokladanej úhrady – kompenzácia straty vo verejnom záujme v eurách*
Príloha č. 4: *Prepravný poriadok MHD v Prešove a Tarifa MHD v záujmovom území mesta Prešov*
- 7.5 Zmluvu môžu Zmluvné strany meniť a dopĺňať po vzájomnej dohode písomne vyhotovenými dodatkami.
- 7.6 Táto Zmluva je vypracovaná v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží po 2 (dve) jej vyhotovenia.
- 7.7 **Zmluvné strany, a to každá jedna z nich samostatne prehlasujú a potvrdzujú**, že sú si túto Zmluvu riadne prečítali, súhlasia s jej obsahom, že táto Zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, vážne a určite, že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo na znak prejavu svojej vôle potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

Nasledujú vlastnoručné podpisy zmluvných strán:

V Prešove dňa

V dňa

.....
Mesto Prešov
Ing. František Ol'ha
primátor mesta

.....
Obec Dulova Ves
Mgr. Lukáš Onofrej
starosta obce